江城区双捷镇广东恒佳建材股份有限公司“11·6”起重伤害事故调查报告

江城区“11·6”事故调查组

2020年12月22日

目 录

一、基本情况.....1
（一）涉事单位情况.....1
（二）涉事重型非载货专项作业车操作员情况.....2
（三）涉事重型非载货专项作业车情况.....2
（四）涉事人员基本情况.....2
（五）事故概况.....3
（六）事故现场勘验情况.....4
二、事故发生经过、救援和善后情况.....4
（一）事故经过.....4
（二）救援情况和善后情况.....5
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....6
（一）人员伤亡情况.....6
（二）直接经济损失.....6
四、相关单位履职情况.....6
五、事故原因和性质.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....8
（三）事故性质规定.....9
六、事故责任的认定及处理建议.....9
（一）免予责任追究单位.....9
（二）免予责任追究个人.....10
（三）给予行政处罚单位.....10
（四）给予行政处罚人员.....11
七、事故防范措施及整改意见.....15
（一）强化企业落实安全生产主体责任.....15
（二）切实履行属地管理职责.....16
（三）落实安全生产“一岗双责”制度.....16
附：“11·6”事故调查组成员意见及签名表.....17

江城区双捷镇广东恒佳建材股份有限公司“11·6”起重伤害事故调查报告

2020年11月6日上午11时24分，在阳江市江城区双捷镇广东恒佳建材股份有限公司管桩堆场发生一起起重伤害事故，事故造成1人死亡（以下简称“11·6”事故）。11月10日，阳江市安全生产委员会办公室对“11·6”事故实行挂牌督办。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2020年11月11日,阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、区总工会、区人社局、区司法局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局、双捷镇政府派员组成的江城区“11·6”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作。经调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事单位情况

广东恒佳建材股份有限公司（以下简称广东恒佳），统一社会信用代码：91441700666490886D;注册资本：人民币伍仟万元；类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）；成立日期：2007 年 9 月 11 日；法定代表人：林振军；住所：阳江市江城区双捷镇站港公路边；经营范围：生产、销售高强混凝土管桩、管状水泥制品、高强度商品混凝土、蒸压灰沙砖、加气混凝土制品、透水混凝土制品、建筑材料加工（不含河砂）；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）涉事重型非载货专项作业车操作员情况（以下简称汽车起重机操作员）

林鎏，是本次事故汽车起重机的所有人及操作员，持有广东省阳江市质量技术监督局核发《中华人民共和国特种设备作业人员证》，证件编号：440727****091X，初次领证日期：2010年12月，有效日期：至2021年1月9日，作业项目代号：Q8。由广东省阳江市公安局交通警察支队核发《中华人民共和国机动车驾驶证》，证件编号：440727****091X，住址:广东省阳春市春城城云教师村二巷2号，初次领证日期：1984年3月26日，准驾车型：A2E，有效日期：2016年3月26日至2026年3月26日。

（三）涉事重型非载货专项作业车情况（以下简称汽车起重机）

车牌号：粤QY5103；车辆类型：重型非载货专项作业车；所有人：林鎏；住址：广东省阳春市春城城云教师村二巷2号；使用性质：非营运；车辆型号：三一牌SYM5324JQZ(STC250S)；整车质量：32870KG；强制报废期止：2046年7月25日；检验有效期至2021年7月。2020年11月9日，阳江市江城区应急管理局致函阳江市市场监督管理局关于《关于对广东恒佳建材股份有限公司管桩堆场“11·6”特种设备生产安全事故调查的函》江应急函〔2020〕61号，经阳江市市场监督管理局复函核实，事故起重车辆属于汽车起重机，依据《国家质量监督检验检疫总局关于修订<特种设备目录>的公告》（2014年第114号）公布的目录清单，汽车起重机不纳入《特种设备目录》范围内，不按特种设备相关法律法规进行监督管理。

（四）涉事人员基本情况

1.林振军，男，汉族，年龄:47岁，身份证号码：441702******1432，户籍所在地：广东省阳江市江城区城东街道阳

江山庄5巷11号，是广东恒佳法定代表人、主要负责人。

2.张声明，男，汉族，年龄：45岁。身份证号码：440106******0417，户籍所在地：广东省阳东县红丰镇地朗村委会河墩村五巷18号，是广东恒佳行政部经理兼安全办主任。

3.李福，男，汉族，年龄：62岁，身份证号码：441722******4612，户籍所在地：广东省阳春市岗美镇隆岗村委会大岗村31号，是广东恒佳安全办副主任。

4.黄普光，男，汉族，年龄：56岁，身份证号码：440726******3337，户籍所在地：广东省阳江市江城区双捷镇居民委员会东兴街28号，是广东恒佳管桩堆场班长。

5.林銮，男，汉族，年龄：58岁，身份证号码：440727******091X，户籍所在地：广东省阳春市春城城云教师村二巷2号，是事故起重车辆所有人及操作员。

6.冯成丰，男，汉族，年龄：61岁，身份证号码：441722******3212，户籍所在地：广东省阳春市陂面镇南河村委会新铺村42号，是林銮雇请的挂钩工。

7.岑学辉，男，汉族，年龄：34岁，身份证号码：441781*****4114，户籍所在地：广东省阳春市马水镇新风村委会塘基寨村3号，是林銮雇请的挂钩工。

8.杨茂林，男，汉族，年龄：55岁，身份证号码：440824******8418，户籍所在地：广东省阳春市春城升平村委会沙河村1号，是林銮雇请的挂钩工。

9.利建平，男，汉族，年龄：53岁，身份证号码：440727******0013，原户籍所在地：广东省阳春市春城城西沿江一路350号，原是林銮雇请的挂钩工。

（五）事故概况

广东恒佳聘请林銮汽车起重机到广东恒佳管桩堆场进行起重作业，口头约定吊装每车150元，每车装10条管桩，至事故发生前双方未结算工钱。双方未签订合同或协议，未

约定双方安全管理职责。林銮雇请冯成丰、岑学辉、杨茂林、利建平挂钩工作，每人每月工资4000元。2020年11月6日9时左右，林銮、冯成丰、岑学辉、杨茂林、利建平一起来到广东恒佳管桩堆场准备作业。

（六）事故现场勘验情况

广东恒佳混凝土管桩堆场位于坭湾村委会白坭4队，面积9710.28平方米，租赁期限从2019年1月1日至2021年12月31日至，主要用于堆放混凝土管桩。事故现场位于该混凝土管桩堆场的南侧，地面为不坚实的泥地，堆场南侧堆放不同规格的混凝土管桩，分别有外径400mm，长度9米、12米、15米的混凝土管桩，其中15米长度堆高12层，9米长度和12米长度混合堆高7层，该堆管桩个别存在悬空未落槽到位情况，未设置防滑、防滚安全措施。



（“11·6”事故现场照片）

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2020年11月6日9时30分左右，林銮驾驶汽车起重机

与冯成丰、岑学辉、杨茂林、利建平到达位于坭湾村委会白坭4队广东恒佳混凝土管桩堆场进行起重作业。林銮负责汽车起重机操作，杨茂林、岑学辉负责拖车板面的解钩工作，冯成丰和利建平负责混凝土管桩堆上的挂钩工作。9时50分，林銮已经将汽车起重机左侧管桩堆两条（外径400mm，长度9m，重量约2.2t）管桩吊至拖车板面上。这时，广东恒佳堆场班长黄普光告知林銮，要将距离汽车起重机工作幅度约15米远的右边管桩堆上相同规格的管桩先吊到拖车，林銮没有移动汽车起重机，直接将起重机吊臂伸展至约20米放下钢丝绳到管桩上面，冯成丰和利建平两人分别上到管桩面上将两条管桩的两端进行挂钩。挂钩完成后，林銮准备起吊，在起吊的过程中，林銮将两条管桩的一端吊离管桩面约5cm后，发现载荷超载并且管桩起吊不平衡，于是林銮将管桩放下并将钢丝绳放松至解钩状态。约5分钟后，冯成丰和利建平准备回到管桩上解钩作业，利建平直接从吊装悬停载荷的下方管桩踩上去解钩时，脚下的一条管桩突然失稳滚下来从身体压过，同时最上面的一条管桩往下压住利建平的脚。林銮看见后马上从汽车起重机驾驶室跑到利建平受伤的位置，发现利建平的右脚被管桩压断，夹在管桩堆内，身体随着管桩滚动已落下最低的管桩上面。林銮马上叫岑学辉拨打120急救电话，约半小时后，阳江市中医院来到事故现场对利建平进行现场抢救。约11时50分，经阳江市中医院抢救无效死亡，死亡原因为多脏器损伤。

（二）救援情况和善后情况

江城区应急管理局、公安局江城区分局、双捷镇政府等单位分别派员于事发当日及时到达现场，组织应急救援、善后处理和综合协调等工作。经评估本次事故应急处置及时、

有效。

事故发生后，汽车起重机所有人林鎏积极做好死者家属安抚工作及与死者家属协商有关赔偿问题，并协助家属办理保险理赔工作。2020年11月25日，汽车起重机所有人林鎏与利建平的家属协商先垫付5万元丧葬费用。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。利建平，男，汉族，年龄：53岁，身份证号码：440727******0013，原户籍所在地：广东省阳春市春城城西沿江一路350号，原是林鎏雇请的挂钩工。

（二）直接经济损失

林鎏垫付5万元丧葬费用，目前暂时无法统计其他直接经济损失。

四、相关单位履职情况

阳江市江城区双捷镇应急管理办公室（以下简称应急办）

根据中共阳江市江城区委办公室文件《中共阳江市江城区委办公室 阳江市江城区人民政府办公室关于印发《中共阳江市江城区双捷镇委员会、阳江市江城区双捷镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（江办发〔2020〕14号），应急办负责安全生产、防灾减灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作；负责森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作；负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案；负责组织应急演习。组织开展突发公共事件的宣教教育和应急管理培训，指导村（社区）做好应急管理相关工作。承担镇安

全生产委员会日常工作。

经查，根据阳江市江城区双捷镇党政办文件《关于印发双捷镇2020年度安全生产监督检查执法计划》的通知（捷办发〔2020〕33号），应急办在编纳入计算的实际执法人员3名，2020年度执法检查工作日为67.5天，计划检查辖区生产经营单位20家。从2020年1月1日起至2020年11月6日止，已按照《双捷镇2020年度安全生产监督检查执法计划》全覆盖检查辖区生产经营单位20家，发现隐患68处，发出《责令限期整改指令书》2份、《江城区安全生产现场检查（督查）情况表》20份。其中2020年1月12日、3月26日、4月30日、7月16日到广东恒佳建材股份有限公司进行安全生产检查，已经超额完成《双捷镇2020年度安全生产监督检查执法计划》的工作安排。同时，在“11·6”事故发生后，应急办能积极配合当地政府及相关部门妥善处理事故工作，依法履行了安全监督管理的本职工作。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

经事故调查组综合分析，导致事故发生的直接原因是：

1.物的不安全状态：广东恒佳未严格按照《先张法预应力混凝土管桩》（GB13476-2009）第9.1.3要求管桩应按规格、类型、型号、壁厚、长度分别堆放，堆放过程中应采用可靠的防滑、防滚等安全措施。国标规定外径300mm-400mm最大堆放层数为9层，事故现场实际管桩混合堆放，最大堆放层数为12层；未采用可靠的防滑、防滚等安全措施并有个别管桩堆放落槽未到位。

2.人的不安全行为：起重机所有人林銮违反《起重机械安全规程》GB6067.1-2010第17.2.1条，在未进行确认载荷

质量的情况下进行吊装，起吊质量超过额定起重量；工人利建平安全意识淡薄，未按规定穿戴安全帽、安全鞋等劳动防护用品并违反《起重机械安全规程》GB6067.1-2010 第 17.2.4 b）条，在吊装悬停载荷的下方踩上不稳定的管桩解钩。

（二）间接原因

1.广东恒佳安全生产管理不到位、安全管理存在漏洞，安全生产隐患排查不到位。对管桩堆场隐患排查不彻底，未对管桩堆场进行风险辨识、管控。导致管桩堆场混放、超高堆放及堆放未采用可靠的防滑、防滚等安全措施；未对从业人员进行安全生产教育和培训，并督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.广东恒佳法定代表人林振军履行主要负责人职责不到位。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3.广东恒佳行政部经理兼安全办主任张声明履行安全监管人员职责不到位。未检查本单位的安全生产状况，未有效排查管桩堆场超高、混放，管桩堆场未采用可靠的防滑、防滚等安全措施，未提出改进安全生产管理的建议。

4.广东恒佳安全办副主任李福履行安全监管人员职责不到位，现场管理不到位。管桩堆场未严格按照《先张法预应力混凝土管桩》（GB13476-2009）第 9.1.3 要求管桩应按规格、类型、型号、壁厚、长度分别堆放，堆放过程中未采用可靠的防滑、防滚等安全措施。未参与拟定本单位安全生产规章制度；未采取技术措施、管理措施，及时消除管桩堆场超高、混放的事故隐患；未及时制止和纠正挂钩工违规行

为。

5.汽车起重机所有人林鎏未对从业人员进行安全生产教育和培训；未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；违反《起重机械安全规程》GB6067.1-2010第17.2.1条、第11.2条a)b)c)d)规定。

（三）事故性质规定

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究单位

阳江市江城区双捷镇应急管理办公室

经查，根据阳江市江城区双捷镇党政办文件《关于印发双捷镇2020年度安全生产监督检查执法计划》的通知（捷办发〔2020〕33号），应急办在编纳入计算的实际执法人员3名，2020年度执法检查工作日为67.5天，计划检查辖区生产经营单位20家。从2020年1月1日起至2020年11月6日止，已按照《双捷镇2020年度安全生产监督检查执法计划》全覆盖检查辖区生产经营单位20家，发现隐患68处，发出《责令限期整改指令书》2份、《江城区安全生产现场检查（督查）情况表》20份。其中2020年1月12日、3月26日、4月30日、7月16日到广东恒佳建材股份有限公司进行安全生产检查，已经超额完成《双捷镇2020年度安全生产监督检查执法计划》的工作安排。同时，在“11·6”事故发生后，应急办能积极配合当地政府及相关部门妥善处理事故工作，依法履行了安全监督管理的本职工作。

（二）免予责任追究个人

利建平安全意识淡薄，未按规定穿戴安全帽、安全鞋等劳动防护用品并违反《起重机械安全规程》GB6067.1-2010第17.2.4b）条，在吊装悬停载荷的下方踩上不稳定的管桩解钩，对事故负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（三）给予行政处罚单位

广东恒佳建材股份有限公司

（1）广东恒佳安全生产管理不到位、安全管理存在漏洞，安全生产隐患排查不到位。经查，广东恒佳对管桩堆场隐患排查不彻底，未对管桩堆场进行风险辨识、管控。导致管桩堆场混放、超高堆放及堆放未采用可靠的防滑、防滚等安全措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”和《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”的规定。

（2）广东恒佳未对林銮、冯成丰、岑学辉、杨茂林、利建平进行安全生产教育和培训，并督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。经查，广东恒佳建立有《吊装作业安全规定》、《管桩堆场安全堆放管理规范》、《挂钩员安全操作规程》，林

銮、冯成丰、岑学辉、杨茂林、利建平在广东恒佳管桩堆场作业时，广东恒佳未严格要求执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未进行技术交底，未如实告知管桩堆场和挂钩工岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。"和《中华人民共和国安全生产法》第四十一条："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"的规定。

综上所述，广东恒佳应对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条"发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；"的规定，对广东恒佳给予行政处罚。

（四）给予行政处罚人员

（1）林振军，广东恒佳法定代表人、主要负责人。

经查，林振军作为广东恒佳法定代表人，全面负责广东恒佳的安全生产管理工作，未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除

生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”的规定。

综上所述，林振军应对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，对林振军给予行政处罚。

（2）张声明，广东恒佳行政部经理兼安全办主任。

经查，张声明作为广东恒佳行政部经理兼安全办主任，全面负责广东恒佳安全监督检查工作，未依法履行安全生产管理人员职责，未检查本单位的安全生产状况，未有效排查管桩堆场超高、混放，管桩堆场未采用可靠的防滑、防滚等安全措施，提出改进安全生产管理的建议，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施；”的规定。

综上所述，张声明应对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责

人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，对张声明给予行政处罚。

（3）李福，广东恒佳安全办副主任。

经查，李福作为广东恒佳安全办副主任全面负责广东恒佳安全监督检查工作，直接负责管桩堆场日常安全检查和管理。管桩堆场未严格按照《先张法预应力混凝土管桩》（GB13476-2009）第9.1.3要求管桩应按规格、类型、型号、壁厚、长度分别堆放，堆放过程中未采用可靠的防滑、防滚等安全措施。未参与拟定广东恒佳安全生产规则制度，不熟悉公司规章制度；未采取技术措施、管理措施，及时消除管桩堆场超高、混放的事故隐患；未及时制止和纠正挂钩工利建平违规行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施；”的规定。

综上所述，李福应对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，对李福给

予行政处罚。

（4）林鎏，汽车起重机所有人、操作员。

经查，林鎏未对冯成丰、岑学辉、杨茂林、利建平进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握挂钩工的安全操作技能，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定。

林鎏未为冯成丰、岑学辉、杨茂林、利建平提供安全帽、安全鞋等劳动防护用品，并监督、教育他们按照规则佩戴、使用。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”的规定。

林鎏在作业前未制定起重作业计划，未对起重设备进行维护、定期保养检查等，未建立设备档案。在作业过程中未进行确认载荷质量的情况下进行吊装，起吊质量超过额定起重量。其行为违反《起重机械安全规程》GB6067.1-2010 第11.2 条：“所有起重作业计划应保证安全操作并充分考虑到各种危险因素。计划应由有经验的主管人员制定。如果时重复或例行操作，这个计划仅需首次制定就可以，然后进行周期性的复查以保证没有改变的因素。计划应包括如下：a)载荷的特征和起吊方法；b)起重机应保证载荷与起重机机构之

间保持符合有关规定的作业空间；c)确定起重机起吊的载荷质量时，应包括起吊装置的质量；d)起重机和载荷在整个作业中的位置；...”和第17.2.1条：“载荷在吊运前应通过各种方式确认起吊载荷的质量。同时，为了保证起吊的稳定性，应通过各种方式确认起吊载荷质心，确立质心后，应调整起升装置，选择合适的起升系挂位置，保证载荷起升时均匀平衡，没有倾覆的趋势。”的规定。

综上所述，林銮应对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，对林銮给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

七、事故防范措施及整改意见

（一）强化企业落实安全生产主体责任

广东恒佳、起重机所有人林銮要认真吸取事故教训，针对该起事故中暴露出的问题，深刻反思，举一反三。广东恒佳要加强企业隐患排查治理，细化检查内容，对检查发现的问题切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，严格按照“一线三排”要求，落实各项安全风险管控措施。严格按照国家标准堆放管桩，严禁管桩超高堆放、混放等问题，并采取可靠的防滑、防滚等安全措施。企业主要负责人应对本单位的安全生产工作全面负责，要督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。广东恒佳安

全管理机构要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，坚决防范违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为，确保安全生产防止类似事故再次发生。

（二）切实履行属地管理职责

双捷镇政府要切实履行属地管理职责，加强安全生产宣传教育，督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任并严格执行“一线三排”的工作机制，落实各项安全风险管控措施，深入排查整治风险隐患，坚决防范遏制各类事故发生。

（三）落实安全生产“一岗双责”制度

各镇（街）、各有关单位要深刻汲取事故教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，“行业主管部门直接监管、应急部门综合监管、地方政府属地监管”的安全生产体系，层层落实安全生产管理责任，确保安全生产。同时，按照“四不放过”原则，严格追究相关责任单位和责任人的责任。

附：《“11·6”事故调查组成员意见及签名表》

江城区“11·6”事故调查组（代章）

2020年12月22日